高坡镇“9·30”一般道路交通事故调查报告

高坡镇“9·30”一般道路交通事故事故调查组

二〇一九年一月

目 录

一、事故基本情况.....3
（一）肇事车辆情况.....3
（二）肇事驾驶员及相关人员情况.....5
（三）涉事单位情况.....6
（四）肇事车辆是否存在改装的鉴定情况.....8
（五）肇事车辆检验检测情况.....8
（六）事故现场情况.....8
(七)货物源头装载单位情况.....9
二、事故发生经过及应急救援情况.....9
（一）事故发生经过.....9
（二）应急处置情况.....10
（三）应急处置评估意见.....11
（四）善后处理情况.....11
三、事故人员伤亡及直接经济损失情况.....11
四、事故原因和性质.....12
（一）直接原因.....12
（二）间接原因.....12
（三）相关单位履职情况.....12
（四）事故性质.....14
五、责任认定及处理建议.....14
（一）建议免于追究责任人员.....14
（二）建议给予追究刑事责任人员.....14
（三）建议免于行政处罚的单位.....15
（四）建议给予行政处罚的单位.....15
（五）其他法律责任.....16
六、事故防范措施建议.....16

高埗镇“9·30”一般道路交通事故调查报告

2018年9月30日，在东莞市高埗镇环城路广园连接线入口路段发生一宗重型半挂牵引车拖重型集装箱半挂车因车辆失控撞毁道路左侧护栏后冲落路肩绿化带，致使车上货物压毁驾驶室，造成1人死亡及车辆损失的道路交通事故。

接到事故报告后，镇政府领导高度重视，镇有关部门立即组织开展事故救援和善后工作。2018年10月8日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经东莞市人民政府批准，成立由高埗镇人民政府、监察室、安监分局、交通分局、交警大队、质监站、总工会组成的事故调查组，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）肇事车辆情况

1、赣DC2097号重型半挂牵引车，品牌型号：福田牌

BJ4257SMFJB-S2，车辆识别代码：LVBS6PEB49L054717，注册日期：2010年03月04日，检验有效期至2019年03月31日，登记所有人：吉水县宏顺汽车发展有限公司，登记住所：江西省吉安市吉水县龙华大道67号。于2014年07月10日在吉水县道路运输管理所取得《中华人民共和国道路运输证》（运输证审验有效期到2018年3月，2018年未进行审验），证件号：赣交运管吉字360822205398号。车辆购有道路交通事故强制责任险和商业第三者责任险，投保公司：北部湾财产保险股份有限公司广东省分公司营业一部直属四部，有效期：2018年01月30日起至2019年01月29日。商业第三者责任险，保险单号：80336448801201800215 5，投保公司：北部湾财产保险股份有限公司，其中商业险第三者责任险限额为100万元，车上人员责任险（乘客）为10万，有效期2018年01月30日起至2019年01月29日。赣DC2097号重型半挂牵引车准牵引总质量为40000kg，实牵引总质量：78380kg，超载95.95%。

经查，该牵引车近3年有1次事故记录(本次事故)，近三年至今共有12条非现场违法信息记录，其中1条未处理；17条现场违法信息记录，全部已缴款。

2、粤BJM40挂重型集装箱半挂车，品牌型号：明威NHG9481TJZP，车辆识别代码：LJT93VGP840011724，注册日期：2004年12月06日，检验有效期至2018年12月31日。登记所有人：深圳市瑞康盛物流有限公司，登记住址：广东省深圳市南山区前海路月亮湾花园27栋103。于2018年06月13日在深圳

市交通运输委员会取得《中华人民共和国道路运输证》，审验有效期至2019年10月31日。证件号:粤交运管许可深字003093308号。粤BJM40挂重型集装箱半挂车及货物实际总质量为34000kg，实载总质量：70040kg，超载106.00%。事故发生时，该车从深圳华美板材有限公司运输货物前往中山格兰仕公司，途径东莞市高埗镇环城路广园连接线路段时，因车辆失控撞毁道路左侧护栏后冲落路肩绿化带。

经查，该半挂车近3年有0次事故记录，近三年至今共有3条非现场违法信息记录，已处理；1条现场违法信息记录，已缴款。

（二）肇事驾驶员及相关人员情况

1、赣DC2097号重型半挂牵引车驾驶人：龙求生，男，汉族，1979年06月17日生，持A2型机动车驾驶证，初次领证日期2003年07月23号，有效期至2025年07月23日，符合驾驶重型半挂牵引车条件。经查，龙求生近三年有1次事故记录，近三年至今共有3条违法信息记录，都已接受罚款。经交警部门抽取龙求生的血液送广东康怡司法鉴定中心进行检验，检验结果为未检出乙醇成份，未酒后驾驶，对龙求生血中乙醇含量的检测样血液进行常见毒品筛查，检验结果为未检出苯丙胺、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、美沙酮、可卡因等毒品成份。

龙求生持有从业资格证，有效起始日期：2017年12月27日，有效期限：6年。于2016年09月01日与东莞市傲天物流有限公司签订广东省劳动合同，合同期从2016年09月01日起

至2019年09月01日止，职务（或工种）为司机。

2、张虎，男，1977年10月18日出生，汉族，高中文化程度，东莞市傲天物流有限公司的法定代表人。

3、王念宝，男，1982年8月14日出生，汉族。王念宝于2016年03月从吉水县宏顺汽车发展有限公司购买赣DC2097号重型半挂牵引车，又于2017年05月以私人名义转让给张虎。

（三）涉事单位情况

1、东莞市傲天物流有限公司，法定代表人：张虎，于2018年04月26日取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，主体类型：有限责任公司（自然人独资），登记住所：东莞市麻涌镇漳澎村新沙路五矿物流园4号办公楼4205B，成立时间：2015年03月16日；于2018年05月25日取得东莞市道路运输管理局核发的《道路运输经营许可证》（粤交运管许可莞字441900109310号），证件有效期至2022年06月30日，经营范围普通货运、货物专用运输（集装箱）。

赣DC2097号重型半挂牵引车由王念宝于2016年03月以分期付款方式从吉水县宏顺汽车发展有限公司购买，吉水县宏顺汽车发展有限公司提供了双方的分期付款购车合同、授权书、分期付款车辆收据、保证合同以及行车安全责任状；张虎再以个人名义于2017年05月01日从王念宝处以五万元购买，签订了汽车转让书面协议书，并在吉水县宏顺汽车发展有限公司进行了备案，但未办理转让过户手续。

粤BJM40挂车由张虎于2016年05月份向深圳市瑞康物流有

限公司购买，平时同该公司肖利平小姐联系，有签订转让协议，但未办理转让过户手续。

转让后的赣DC2097号重型半挂牵引车及粤BJM40挂车一直由张虎实际支配。

2、吉水县宏顺汽车发展有限公司，法定代表人：陈文康，登记地址：吉水县城龙华大道67号，经济性质：有限责任公司，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）。于2018年08月06日在吉水县道路运输管理所取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证件号：赣交运管许可吉字36082220111号，证件有效期2018年08月06日至2020年08月05日。

3、深圳市瑞康盛物流有限公司，法定代表人：张金瑞，登记地址：广东省深圳市南山区前海路月亮湾花园27栋103，经济性质：有限责任公司，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）。于2018年05月25日在深圳市交通运输委员会取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证件号：粤交运管许可深字440300190284号，证件有效期至2020年05月24日。

（四）肇事车辆是否存在改装的鉴定情况

交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对该粤BJM40挂重型集装箱半挂车是否存在改装进行检验鉴定，得到如下鉴定结论：根据受检车车辆信息及检验所见分析，受检车在外形结构及相关技术参数方面均未见本质性改变，不存在改装迹象。

（五）肇事车辆检验检测情况

交警部门委托广东广协鉴定评估有限公司对赣DC2097号重

型半挂牵引车及粤BJM40挂重型集装箱半挂车进行检验，得到如下鉴定结论：该事故根据国家标准《机动车运行安全技术条件（GB7258-2017）》规定，①牵引车制动系统、转向系统各系统重要技术安全部件均符合安全技术要求标准（合格）；灯光系统（后倒车灯，雾灯）重要技术安全部件均不符合安全技术要求标准（不合格）；②半挂车制动系统重要技术安全部件符合安全技术标准（合格），灯光系统（后倒车灯）重要技术安全部件不符合安全技术要求（不合格）。

（六）事故现场情况

1. 天气情况。事发地点2018年09月30日03时30分，晴天，视线良好，能见度良好。

2. 道路情况。东莞市高埗镇环城北路广园连接线路段，事故路段为“南北”走向，南往中堂方向，北往高埗方向，道路两侧设有金属护栏，路肩为绿化带，高度相差约为160cm，单向划有三条机动车道，单向道路路宽为1095cm，路面平直，干燥，沥青路面，夜间有路灯照明。

3. 车辆痕迹。

赣DC2097号重型半挂牵引车车头已经严重变形，车头挡风玻璃损坏，车上货物压毁驾驶室严重变形，需要消防队对驾驶人实施救援。

(七)货物源头装载单位情况

深圳华美板材有限公司，统一社会信用代码91440300760454662N，法定代表人：邓学勤，成立日期：2004年4月21

日，登记住所：深圳市宝安区松岗街道华美金属材料产业园区，经营范围：冷轧普碳钢宽厚板带、镀锌板带、铝锌板带、涂层板带的销售；自有物业租赁，物业管理（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须批准的项目除外）。冷轧普碳钢宽厚板带、镀锌板带、铝锌板带、涂层板带的生产；冷链物流的经营与开发。作为涉事货物源头装载单位，有提供各项安全管理制度、每月有安全例会，有对从业人员进行安全生产和业务知识、操作规程培训教育，有提供对企业进行隐患排查和整改记录,有提供货物仓库安全管理制度和成品出货管理规范。

2018年6月21日深圳华美板材有限公司同东莞市傲天物流有限公司在深圳市松岗签订了货物运输合同，合同号：HMBCN2018060802,其中2018年8月21日到事发当天涉事车辆赣DC2097号重型半挂牵引车共11天有货运纪录。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2018年09月30日，当事人龙求生受张虎指派超载驾驶赣DC2097号重型半挂牵引车(准牵引总质量：40000kg，实牵引总质量：78380kg，超载95.95%）拖粤BJM40挂号重型集装箱半挂车(核定载质量:34000kg,实载总质量:70040kg,超载106.00%),2时2分从深圳华美板材有限公司运输货物前往中山格兰仕公司，3时30分途径东莞市高埗镇环城路广园连接线路段时，因车辆失控撞毁道路左侧护栏后冲落路肩绿化带,致使车上货物压毁驾驶室，造成车辆和车上货车（板材）损坏及龙求生当场死亡

的交通事故。

（二）应急处置情况

09月30日04时15分，东莞市公安局交警支队高埗大队值班室接群众报警，称在东莞市高埗镇环城北路广园连接线路段发生一宗牵引车与护栏发生碰撞事故，造成1人受伤。接报后，值班室立即通知事故值班民警出警处置。04时20分，事故值班民警黄国柱出警，并于04时36分到达事故现场。黄国柱到达现场后，发现事故现场为一辆牵引车发生碰撞，并有一人在驾驶室内，立即报告值班室，请值班室通知医院前往现场救援，并同时将事故上报值班大队领导。接事故报告后，刘沃亮副大队长立即带领黎德绍事故中队长赶赴现场协调开展现场勘查、调查取证、伤者救护等各项工作。医疗部门到场后，确认有1名当事人当场死亡。当日8时38分，事故现场清理完毕，恢复交通，交警部门暂扣肇事车辆1台。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）善后处理情况

目前死者龙求生的尸体已于2018年10月28日在市殡仪馆火化。经东莞市公安局交通警察支队高埗大队事故责任认定，当事人龙求生驾驶超载机动车上路且未按照操作规范安全驾驶，是

造成事故的根本原因，龙求生负此事故的全部责任。事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作领导小组，做好死伤者家属解释安抚工作，事故善后维稳工作有序开展。死伤者家属情绪平稳，未出现过激言行。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人当场死亡，死者龙求生为赣DC2097号重型半挂牵引车驾驶人，具体情况如下：

1. 死者，龙求生，涉事车赣DC2097号重型半挂牵引车驾驶人。经交警部门法医鉴定，龙求生符合钝性暴力（如交通事故）致创伤性休克死亡。

2. 事故直接经济损失约100万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

驾驶员龙求生未按照操作规范安全驾驶是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

东莞市傲天物流有限公司对所属货运车辆和驾驶人员管理教育不到位，实际支配的货运车辆赣DC2097号重型半挂牵引车拖粤BJM40挂重型集装箱半挂车装载货物超重是导致事故发生的间接原因。

（三）相关单位履职情况

1、东莞市交通运输局高埗分局。作为事故辖区道路运输主管部门，制定了《高埗镇2017年联合整治非法营运汽车工作方

案》、《高埗、石碣片区2018年道路运输执法跨区域行动工作方案》、《高埗镇治理车辆超限超载工作方案》等方案，联同公安分局和交警大队及石碣交通运输分局，成立了联合整治队伍，采取不定时、不定点的执法手段，在辖区内开展联合查处行动。在日常的安全生产管理中，制定了《高埗镇2018年交通运输行业安全生产大排查大整治专项行动方案》、《高埗镇交通运输行业全面落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制实施方案》、《高埗交通运输分局加强“两会”期间安全生产检查专项行动工作实施方案》等方案，加强了辖区内交通运输行业的安全生产检查工作，确保了辖区内安全生产形势的稳定。同时在节假日期间落实了24小时值班制度，密切关注安全动态，安排值班人员上路巡查。

2、东莞市公安局交通警察支队高埗大队。高埗镇交警大队按照市交警支队工作要求及部署，扎实开展各类交通违法专项行动，对各类严重交通违法行为始终保持严管高压态势。2018年共出动警力约7785人次，查处各类交通违法行为6582宗，现场查扣违法车辆4142辆，查处醉酒驾驶19宗，酒后驾驶109宗，行政拘留违法驾驶人23人、刑事拘留违法驾驶人30人，有力维护了辖区良好的道路交通环境。2018年，通过坚持每周定期开展交通事故形势研判，每月定期开展源头隐患排查整治，密切各警种协调和部门配合等措施，加强重点车辆及驾驶员排查管控、狠抓宣传教育，严抓事故预防工作，从而促使辖区交通事故稳中有降。高埗交警大队对车流量集中路段和交通易拥堵点，制定和

细化应急疏导方案，做到“一路段一预案、一堵点一方案”，确保不出现长时间大范围交通堵塞。坚持隐患清理工作常态化、制度化，对照上级定期通报情况，限期督促清理重点车辆，确保隐患滚动“归零”。

3、东莞市傲天物流有限公司。作为涉事车辆的实际支配单位，未能有效落实安全生产主体责任。一是对驾驶人员未进行安全生产教育和培训，不能提供安全生产教育培训相关纪录；二是生产安全事故隐患排查治理制度不健全，未能及时修复安装远程监控视频和GPS定位系统；三是未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，对所属道路运输车辆和驾驶人的道路运输行为未进行实时监控和管理，涉事车辆超载运输。

4、江西省吉水县宏顺汽车运输有限公司。作为涉事牵引车所属单位，未认真落实企业安全生产主体责任，非法将涉事车辆赣DC2097号重型半挂牵引车道路运输经营许可证件转让、出租给他人。

5、深圳市瑞康盛物流有限公司。作为涉事拖挂车所属单位，未认真落实企业安全生产主体责任，非法将涉事车辆粤BJM40挂重型集装箱半挂车道路运输经营许可证件转让、出租给他人。

6、深圳华美板材有限公司。作为涉事车辆所属货物源头装载单位，未认真落实企业安全生产主体责任，对公司装载货物管理制度落实不到位，导致涉事车辆超载106%。

（四）事故性质

经调查认定，高埗镇“9.30”一般道路交通事故是一起一般

生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

龙求生，男，赣DC2097重型半挂牵引车驾驶人。因驶超载机动车上路且未按照操作规范安全驾驶，对事故负有全部责任，鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议给予追究刑事责任人员

张虎，男，是东莞市傲天物流有限公司法定代表人，是“赣DC2097”号“福田”牌重型半挂牵引车，拖“粤BJM40挂”号重型集装箱半挂车的实际支配人。涉嫌指派龙求生驾驶超载机动车送货前往中山格兰仕公司，途经东莞市高埗镇环城路广园连接线路段发生交通事故，致使龙求生当场死亡，其行为对事故负有重大责任。建议由司法部门依法追究张虎的刑事责任。

东莞市傲天物流有限公司。未能有效落实安全生产主体责任。经调查，该公司属于一人独资公司，唯一股东和法定代表人均为张虎，交警部门现已经对张虎涉嫌刑事犯罪立案侦查，建议暂不对其进行行政处罚，由应急管理部门加强执法监督检查。

（三）建议给予行政处罚的单位

1、吉水县宏顺汽车发展有限公司。未能有效落实企业安全生产主体责任，经调查该公司已经将涉事车辆转让给他人，但行驶证、营运证还没有过户，还在吉水县宏顺汽车发展有限公司名下，涉事车辆的支配和使用、收益权均不是企业，企业只是代为办理道路运输证、保险等，并收取一定的代办费。根据《中华人

民共和国道路运输条例》第六十七条规定，吉水县宏顺汽车发展有限公司涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件，建议江西省吉安市吉水县交通运输部门根据相关法律法规对其进行处理。

2、深圳市瑞康盛物流有限公司。未能有效落实企业安全生产主体责任，涉嫌非法转让、出租道路运输经营许可证件。依据《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规的规定，建议由深圳市南山区交通运输部门依法对深圳市瑞康盛物流有限公司进行处理。

3、深圳华美板材有限公司。作为涉事货运源头装载单位，该公司为车辆超标准装载、配载，建议由深圳市宝安区交通运输管理部门依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第七条第（一）款的规定，对深圳华美板材有限公司进行处罚。并将该公司纳入源头管理，加强执法监督检查。

（四）其他法律责任

在本次事故中，如相关的民事法律责任，建议龙求生家属与车辆所属公司依据其他法律途径解决。

六、事故防范措施建议

东莞市高埗镇、江西省吉安市吉水县、深圳市党委政府及交通、应急管理、交警等职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）交通运输、应急管理、交警部门要组织人员深入辖区客货运输企业、站场与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场严格落实交通安全主体责任。要督促客货运输企业、站场进一步完善生产安全管理工作制度、档案、台账，加强对客货运输车辆及驾驶人的监督管理。要推动细化交通安全管理工作职责，强化对客货运输车辆驾驶人的安全教育培训，严防存在安全隐患的驾车上路。

（二）交通运输、应急管理、交警部门要组织力量不定期开展客货运输车辆安全检查。发现违法违规问题的，立即采取有力措施落实整改确保隐患消除，并由职能部门按照管理规定对相关责任人和领导进行处理。重点排查车辆安全技术性能检验情况和驾驶人资格，确保车辆符合安全技术标准，驾驶人具备车辆驾驶资质；排查车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等安全隐患，督促所有人及时参加安全技术审验，处理交通违法，消除安全隐患；排查动态监控制度落实情况，检查客货运输车辆在使用过程中是否存在超员、超速等违法违规行为，督促落实专人加强实时监控，发现违法行为立即提醒纠正。

（三）交警和交通运输部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。要依托治超站、交警执法站、交通安全服务站，对重型货车、牵引车实行抽查，重点检查重型货车、挂车非法改

装，尾灯不亮、违规安装后射灯等问题。超限超载的，一律引导至治超站点，积极配合交通运输部门依法处理。

（四）各运输企业要按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，切实加强安全生产工作。一是要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照法律法规的要求对车辆进行管理，确保超限超载、逾期未检验等车辆不出厂、不出站；二是要自觉接受监管部门依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料；三是要强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务；四是在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（五）政府及交警、交通等职能部门要充分利用双微平台、省、市主流报纸、电视、交通安全宣传刊物门户网站对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。